



PENETAPAN

Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUGIYEM NIK: 3174055203600009, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 12-03-1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Bhakti No.89, Rt.005, Rw.006, Kel. Sudimarta Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tangerang Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 910/Pdt.P/2023/PN Tng tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon:

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli Mei 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng tanggal 10 Juli 2025, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK :, 3174055203600009, beralamat di Jl. Bhakti No.89, Rt.005, Rw.006, Kel. Sudimarta Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten; atas nama **SUGIYEM**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 1960, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-19062025-0072,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata nama **SUGIYEM**, anak ke dua perempuan dari ibu SUMIATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 19 Juni 2025;

3. Bahwa Pemohon merupakan anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 3671111102160006, dengan nama anggota Keluarga **SUGIYEM**, anak dari ayah ADIWIYONO dan SUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 03-06-2024;
4. Bahwa Orang Tua Pemohon atas nama **ADI WIYANA** dan **SUMIYATI** pernah menikah secara adat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 045/96-Tapem/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sudimara Pinang tertanggal 23 juni 2025, namun pernikahan tersebut tidak pernah pernah dicatatkan, baik menurut hukum negara maupun menurut ketentuan agama yang berlaku sehingga tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan adanya pencatatan perkawinan baik dalam bentuk Akta Nikah, Buku Nikah, atau Dokumen Keagamaan lainnya;
5. Bahwa dari pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Poin No.4, Orang Tua Pemohon dikaruniai anak yang masing – masing bernama:
 - 5.1. BUDIONO ALIAS SUGENG, meninggal di Jakarta, tanggal 22 Juni 2016.
 - 5.2. SUGIYEM, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 1960.
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3404-KM-24052018-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil tertanggal 28 Mei 2018, yang menerangkan Ayah Pemohon **ADI WIYANA** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Januari 2018.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon atas nama **SUMIYATI**, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 01-02-1991, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petukangan Utara tertanggal 19 Juni 2025;
8. Bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan kematian Orang Tua Pemohon (ibu) tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum **SUMIYATI**, belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **SUMIYATI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta telah meninggal dunia pada tanggal 01-02-1991, atas nama **SUMIYATI** karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petukangan Utara tertanggal 19 Juni 2025;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tangerang C.q. Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SUMIYATI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai bertikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174055203600009, atas nama SUGIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-19062025-0072, atas nama SUGIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 045/96-Tapem/2025, yang tertanggal 23 juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3671111102160006, dengan nama anggota Keluarga SUGIYEM, anak dari ayah ADIWIYONO dan SUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 03-06-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama BUDIONO ALIAS SUGENG, tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3404-KM-24052018-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Tangerang tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI, pada tanggal 01-02-1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P7 tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi INGO KLAVE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Bhakti No.89, Rt.005, Rw.006, Kel. Sudimarta Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Orang Tua Pemohon atas nama ADI WIYANA dan SUMIYATI pernah menikah secara adat;
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu BUDIONO ALIAS SUGENG dan SUGIYEM (pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon ADI WIYANA telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 01-02-1991;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan kematian Orang Tua Pemohon (ibu) tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum SUMIYATI, belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMIYATI ;

2. Saksi AGUS PURWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Bhakti No.89, Rt.005, Rw.006, Kel. Sudimarta Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 910/Pdt.P/2025/PN Tng



- Bahwa Orang Tua Pemohon atas nama ADI WIYANA dan SUMIYATI pernah menikah secara adat;
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu BUDIONO ALIAS SUGENG dan SUGIYEM (pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon ADI WIYANA telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 01-02-1991;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan kematian Orang Tua Pemohon (ibu) tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum SUMIYATI, belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMIYATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang timbul selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kematian Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI yang telah meninggal dunia pada tanggal **1 Februari 1991** dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon sebagaimana terurai di muka, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat Jl. Bhakti No.89, Rt.005, Rw.006, Kel. Sudimarta Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Orang Tua Pemohon atas nama ADI WIYANA dan SUMIYATI pernah menikah secara adat;
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu BUDIONO ALIAS SUGENG dan SUGIYEM (pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon ADI WIYANA telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1991;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan kematian Orang Tua Pemohon (ibu) tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum SUMIYATI, belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMIYATI untuk menjual tanah dikampung;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka apakah permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal di Kota Tangerang, maka berdasarkan asas domisili, pemeriksaan permohonan Pemohon adalah merupakan wewenang atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang, atas dasar mana secara formal Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI telah meninggal dunia pada tanggal **1 Februari 1991** karena Sakit berdasarkan surat kematian 334/AI.2f/31.74.10.1003/4/PU.04.00/e/2025 tanggal 19 Juni 2025 pada dari Kepala Kelurahan Petukangan Utara tanggal 1 Februari 1991;

Menimbang, bahwa karena kematian Ibu Pemohon yang bernama SUMIYATI tersebut belum dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang dipihak lain peristiwa kematian adalah peristiwa penting yang dialami seseorang dan yang menurut hukum harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, karena peristiwa kematian adalah peristiwa penting yang dialami seseorang yang harus dicatatkan, sedang kematian Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu kenyataan dan lagi telah diterangkan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, in casu oleh Kepala Kelurahan Petungkana Utara (vide bukti P-7) sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena substansi permohonan Pemohon bertujuan agar kematian Ibu Pemohon atas nama SUMIYATI tersebut dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah bunyi redaksionalnya secara mutatis mutandis sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **SUMIYATI** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1991 dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan Akta Kematian **SUMIYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini yang hingga sekarang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 oleh kami Kony Hartanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui sistem aplikasi e-court
Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuliana, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relaas	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Lian lain/Penggandaan	: Rp -
Jumlah	: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)